



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9864/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. DI
LOLLO CAPURSO ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA MORO, 30 76011 BISCEGLIE
presso il difensore avv. DI LOLLO CAPURSO ANTONIO

ATTORE/OPPONENTE

contro

Controparte_1 C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv.
PILLOSIO VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO DA RECANATE 2 20124
MILANO presso il difensore avv. PILLOSIO VALENTINA

CONVENUTO/OPPOSTO

CONCLUSIONI

Per attrice opponente:

Voglia il Tribunale adito:

- a) in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Trani, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 2434/2020 del 08.2.2022 reso nel giudizio monitorio n. 48183/2021 per esser stato emesso dal un Giudice territorialmente incompetente;
- b) Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 2434/2022 del 08.2.2022 per essere destituito di fondamento e comunque illegittimo per riferirsi a fatture di pagamento già pagate dall'opponente;
- c) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.

Per convenuta opposta:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione,
così giudicare:

In via pregiudiziale di rito:

- **rigettare** l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da *Controparte_2* in
quanto infondata per le ragioni di cui in narrativa, e confermare la competenza del Tribunale di Milano
per il giudizio monitorio RG 48183/2021 nonché per la presente causa di opposizione a decreto
ingiuntivo;

In via principale nel merito:

- **respingere** l'opposizione proposta da *Controparte_2* poiché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, **confermare** il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 2434/2022 RG 48183/2021 del 8.02.2022, con ogni conseguente statuizione sulle risultanze di causa;

- nelle denegata ipotesi di revoca/annullamento/dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 2434/2022 RG 48183/2021 del 8.02.2022, **accertare** il diritto di credito di *Controparte_1* e, per l'effetto, **condannare** *CP_2* *Controparte_2* al pagamento, in favore di *Controparte_1* a qualsiasi titolo, della somma di € 15.667,44, oltre interessi moratori da calcolarsi fino all'effettivo saldo, ovvero della minor somma emersa in corso di causa;

In ogni caso:

- con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, del presente giudizio e del monitorio oltre I.V.A., C.P.A., e successive occorrendo;

In via istruttoria:

- **rigettare** l'unico capitolo di prova orale formulato da *Controparte_2* poiché vertente su circostanze pacifiche, documentali e incontestate;

- **rigettare** la richiesta di ammissione di CTU poiché manifestamente superflua ed esplorativa.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la *Parte_1* a proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2434/2022 (RG 48183/2022) emesso dal Tribunale di Milano con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore della *Controparte_1* [...] la somma di € 15.667,44 oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, per la fornitura di energia elettrica.

A sostegno dell'opposizione la *CP_2* ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Trani, stante la mancata liquidità del credito oggetto di ingiunzione e in ragione del luogo in cui ha sede la società debitrice, ossia Bisceglie, ricadente nel circondario del Tribunale di Trani e dove avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio; nel merito, l'illegittimità del decreto ingiuntivo in quanto ottenuto per somme che la debitrice ingiunta avrebbe già pagato, allegando il pagamento di € 3.591,00 effettuato in favore di *Parte* in data 16.11.2020 non portato a deconto nel ricorso per decreto ingiuntivo ed il pagamento del residuo debito al nuovo fornitore *Organizzazione_1* subentrato a *Parte* in seguito all'emissione della fattura di indennizzo CMOR n. EE040545 (doc. bonifici opponente); la correttezza dei consumi di energia portati dalle fatture azionate ed il corretto funzionamento del contatore.

Costituitasi, la *Controparte_1* ha contestato l'opposizione per i motivi tutti esposti in comparsa, ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione e nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto.

Con la memoria autorizzata depositata ex articolo 183, VI comma, n. 2 cpc, l'opponente ha ribadito l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria, evidenziando che la somma ingiunta, al netto del

pagamento dell'acconto di € 3.591,00 eseguito dalla opponente in favore della ^{Parte} in data 16.11.20 e non portata a deconto nel ricorso monitorio, è stata già pagata dall'attrice a titolo di CMOR al nuovo fornitore di energia, ^{CP_3} di Molfetta, così come documentato dal documento n. EE040545 del 23.12.20 emesso dalla stessa società per € 11.955,90 ed ha chiesto, in via istruttoria, consulenza tecnica onde accertare se, nell'arco temporale cui si riferivano le fatture oggetto di contestazione, fossero state effettuate correttamente le misurazioni dei consumi oggetto di causa e se fossero o meno corretti gli importi indicati nelle fatture, tenuto conto dei consumi effettivi e dei tariffari applicabili secondo le pattuizioni intercorse tra le parti, nonché dei versamenti già effettuati, con eventuale rideterminazione dei rapporti di dare-avere tra le stesse.

La convenuta opposta nelle memorie depositate ex art. 183, VI comma cpc ha dedotto di aver fornito prova del titolo e, quindi, del credito; ha ribadito che il bonifico di € 3.591,00 - effettuato dalla ^{CP_2} in esecuzione del piano di rientro concordato in data 11.10.2019 (cfr. doc. 9) - è stato correttamente imputato al maggior credito vantato da ^{Parte} originariamente pari a € 30.647,17) che riguardava anche altre fatture oltre a quelle azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo; che come si evince dall'estratto conto, i pagamenti effettuati in esecuzione di detto piano di rientro sono andati a ridurre parzialmente la fattura n. 191041573, oggetto del monitorio (doc. 7 fasc. monitorio); che, non avendo controparte eccepito nulla in merito ai due piani di rientro depositati sub doc. 8 e 9, questi si intendono riconosciuti e incontestati; che, l'indennizzo ^{CP_4} è stato regolarmente scomputato da ^{Parte} dall'importo del maggior credito pari a € 27.517,40 in linea capitale, vantato da ^{Parte} alla data della lettera di messa in mora (14.01.2021); ha evidenziato che le quattro fatture azionate non sono riferite agli ultimi tre mesi di erogazione, coperti dall'indennizzo CMOR ma a mesi antecedenti e, in particolare, l'ultima, a importi diversi dai consumi di energia, addebitati in seguito allo *switch off*.

La causa, senza svolgimento di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione con ordinanza riservata del 12.09.2023 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica; il relativo provvedimento è stato comunicato alle parti il 13.09.2023.

Deve anzitutto essere dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società opponente.

Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., n. 5725/2013; n. 13202/2011; n. 21899/2008; n. 24903/2005), con orientamento costante, poiché l'incompetenza per territorio (fuori dai casi previsti dall'art 28 c.p.c., che qui non ricorrono) non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (o, nel caso di

opposizione a decreto ingiuntivo, nell'atto di citazione), la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti (cfr., Cass. n. 17374/20). In mancanza, l'eccezione si ha per non proposta, restando la competenza definitivamente radicata presso il giudice adito, in base al criterio di collegamento non contestato.

Nel caso in esame, la CP_2 non ha formulato una completa eccezione di incompetenza territoriale rispetto a tutti i fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. essendosi limitata ad eccepire l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Trani, quale foro del debitore e luogo di esecuzione dell'obbligazione, senza argomentare sul luogo di insorgenza dell'obbligazione.

In ogni caso l'eccezione è infondata, dovendo la competenza essere valutata in relazione alla domanda (Cass. 5755/1983; Cass. 33/1990) ed avendo agito parte opposta ^{Parte} – attore sostanziale – per il pagamento di crediti vantati nei confronti della CP_2 in forza del contratto vigente tra le parti (doc. fasc. monitorio) e prevedendo tale contratto, all'art. 21, con clausola doppiamente sottoscritta ex art. 1341 c.c., la competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Va poi ricordato come la Corte di legittimità ha affermato che la competenza del Tribunale adito vada decisa alla stregua della prospettazione della domanda attorea e non già delle difese di merito della parte convenuta, salva la sola ipotesi della prospettazione volutamente artificiosa per sottrarre la causa al giudice naturale (Cass. civ., sez. 6-3, 23.05.2012, n. 8189; conf., tra le tante: Cass. civ., sez. 1, 10.01.2000 n. 152). Nel caso di specie, ^{Parte} a dedotto una obbligazione pecuniaria di somma determinata, onde del tutto irrilevanti sono le contestazioni di merito svolte dall'opponente.

Pertanto, le ragioni dell'opponente non risultano fondate e la competenza per territorio risulta essere quella del Tribunale di Milano.

Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02). Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato,

indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11). In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c.

L'opponente, a giustificazione del mancato pagamento delle fatture azionate, ha dedotto l'illegittimità del decreto ingiuntivo poiché ottenuto per somme già pagate e l'erroneità dei consumi fatturati dalla somministrante in quanto "decisamente esagerati per un immobile di dimensioni ordinarie in cui la somministrazione di energia era funzionante solo nelle ore serali". Ha allegato che tale eccessivo consumo non le sarebbe addebitabile, avendo l'opponente vigilato attentamente sull'impianto che avrebbe custodito diligentemente al fine di evitare manomissioni.

Per quanto attiene alla prima doglianza, relativa alla inesistenza del credito perché già pagato, osserva il Tribunale che dall'estratto conto prodotto da ^{Parte} i vince che i pagamenti effettuati in esecuzione del piano di rientro concordato in data 11.10.2019 (doc. 9 fasc. opposta) sono andati a ridurre parzialmente la fattura n. 191041573 oggetto del monitorio (doc. 7 fasc. monitorio), in particolare risulta che il bonifico di € 3.591,00 - effettuato dalla ^{CP_2} in esecuzione del piano di rientro concordato in data 11.10.2019 – e non contestato - è stato imputato al maggior credito vantato da ^{Parte} originariamente pari a € 30.647,17, che riguardava anche altre fatture oltre a quelle azionate con il ricorso.

Quanto alla doglianza relativa alla illegittima e infondata richiesta del CMOR, risulta che quest'ultimo è stato scomputato da ^{Parte} all'importo del maggior credito (€ 27.517,40 in linea capitale) vantato da ^{Parte} alla data della lettera di messa in mora, ossia al 14.01.2021.

Per quanto attiene alla doglianza relativa alla contestazione dei consumi, osserva il Tribunale che parte opponente ha contestato la correttezza dei consumi addebitati in quanto "decisamente esagerati per un immobile di dimensioni ordinarie in cui la somministrazione di energia era funzionante solo nelle ore serali" e, "per l'effetto", ha contestato anche il corretto funzionamento del contatore di energia. A sostegno di tale circostanza non ha depositato alcun documento e non ha neppure dedotto né la diversa quantità di energia, rispetto a quella fatturata, che, in tesi, l'opponente avrebbe consumato nel periodo di fatturazione, né ancora, la ^{CP_2} ha addotto al processo alcuno specifico elemento fattuale, da cui potersi quantomeno desumere l'asserita erroneità della rilevazione dei consumi effettuata dal distributore

sulla base del misuratore e riportata nelle fatture azionate in monitorio, così da impedire, in radice, qualsivoglia accertamento in ordine alla sussistenza dell'asserita anomalia dei consumi.

Si richiama, in proposito, il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, di guisa che “di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.” e che, in particolare, grava sull'utente l'onere di “contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)”, gravando successivamente sul gestore l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore (Cfr. Cass. n. 13605/2019).

Il Tribunale osserva che la giurisprudenza costante di questa Sezione reputa che le letture del contatore esposte nelle cd “fatture di trasporto” dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante (trader) per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete siano in linea di massima prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettivo inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore.

Tanto premesso, il Tribunale reputa che le letture del contatore inviate a ^{Parte} (definito dall' *Org_2* : “trader”) dal distributore locale contenenti i consumi rilevati e imputabili alla *CP_2* (doc. 10-13 fasc. opposta) siano prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, in mancanza di elementi da cui si possa ricavare l'obiettivo inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore.

Nel carente contesto allegativo e probatorio di cui si è detto l'opponente non può dolersi della mancata ammissione dell'istanza di prova orale avanzata, vertente su circostanze documentali e incontestate.

In ragione dell'inconsistenza delle contestazioni mosse, si comprende perché la richiesta di *CP_2* affinché venisse disposta una CTU, sia stata respinta. Presupposto per dare prova dei fatti in un giudizio, infatti, è l'esposizione dei medesimi in maniera dettagliata, l'allegazione della norma che si attaglia al caso specifico e, in forza del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., la prova dei fatti rilevanti a sostegno di quanto dedotto.

Nella fattispecie, l'opponente non ha allegato gli errori specifici di contabilizzazione dei consumi e non ha offerto alcun elemento probatorio a sostegno di quanto genericamente eccepito.

La complessiva valutazione di tutti gli elementi sopra indicati porta a ritenere che la [...] [...]

Controparte_1

bbia fornito prova della fondatezza del suo credito.

Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria orale o tecnica.

PQM

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:

rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c.;

condanna parte opponente a pagare a favore di parte opposta, a titolo di refusione delle spese di lite, la somma di € 4.517,00 per compensi, oltre il 15% del compenso per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Milano, 6 dicembre 2023

Il GOP
dott. Elisabetta Palo